KAPITOLU 546

ATT DWAR L-UŻU MILL-ĠDID TAL-INFORMAZZJONI TAS-SETTUR PUBBLIKU

Biex jipprovdi għall-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku u għal ħwejjeġ anċillari jew konsegwenzjali għal dan.

13 ta' Ottubru, 2015

L-ATT XXIX tal-2015, kif emendat bl-Atti XI tal-2020 , XXXV tal-2021 u VI tal-2025.

1. (1) It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Użu mill-Ġdid tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku.

Titolu fil-qosor u għan.
Emendat: XI.2020.2; XXXV.2021.2; VI.2025.2.

(2) L-għan ta' dan l-Att hu sabiex jimplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2019/1024/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar id-*data* miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) u atti tal-implimentazzjoni sussegwenti tiegħu kif ukoll ta' kwalunkwe Direttivi u Regolamenti relatati oħra.

(3) Dan l-Att għandu japplika wkoll sabiex jiffaċilita t-tqassim ta' informazzjoni għall-finijiet tal-amministrazzjoni pubblika skont id-dispożizzjonijiet ta' kull liġi.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

Tifsir.
Emendat: XI.2020.2; XXXV.2021.3; VI.2025.3.

"amministrazzjoni pubblika" għandha l-istess tifsir mogħti lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika; Kap. 595.

"anonimizzazzjoni" tfisser il-proċess ta' tibdil ta' dokumenti f'dokumenti anonimi li mhumiex marbuta ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli, jew il-proċess li d-*data* personali ssir anonima b'tali mod li s-suġġett tad-*data* ma jkunx jew ma jibqax identifikabbli;

"*data* dinamika" tfisser dokumenti f'forma diġitali, soġġetti għal aġġornamenti frekwenti jew ħin reali, b'mod partikolari minħabba l-volatilità jew il-ħruġ rapidu mill-użu tagħhom; *data* ġenerata minn sensuri li huma tipikament ikkunsidrati bħala *data* dinamika;

"*data* personali" għandha l-istess tifsir mogħti lilha skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*; Kap. 586.

"*data* tar-riċerka" tfisser dokumenti b'format diġitali, għajr il-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, miġbura jew magħmula matul attivitajiet tar-riċerka xjentifika u użati bħala evidenza fil-proċess tar-riċerka, jew huma komunement aċċettati fil-komunità tar-riċerka kif meħtieġ biex jiġu vvalidati s-sejbiet u r-riżultati tar-riċerka;

"Direttiva (UE) 2019/1024" tfisser id-Direttiva (UE) 2019/1024 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar id-data miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni);

"dokument" tfisser kull kontenut ikun x'ikun il-mezz tiegħu (miktub

fuq karta jew maħżun f'forma elettronika jew rekordjar bħala ħoss, viżwali jew awdjoviżwali) u jinkludi kull parti ta' dak il-kontenut;

"format li jinqara elettronikament" tfisser format ta' fajl strutturat biex applikazzjonijiet tas-softwer ikunu jistgħu jidentifikaw, jirrikonoxxu u jieħdu faċilment *data* speċifika, inkluži dikjarazzjonijiet tal-fatti individwali, u l-istruttura interna tagħhom;

"format miftuħ" tfisser format ta' fajl li huwa indipendenti mill-pjattaforma u jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mingħajr xi restrizzjoni li tostakola l-użu mill-ġdid ta' dokumenti;

nterface tal-programm ta' applikazzjoni" jew "API" tfisser sett ta' funzjonijiet u protokolli awtomatizzati li jippermettu komunikazzjonijiet minn makkinarju għal makkinarju ieħor għall-iskambju u konsum ta' *data* f'ambjent dinamiku. Tali API għandhom isegwu proċess ta' reġistrazzjoni qabel ma jkunu awtorizzati u inkluži fil-portal tad-*data* nazzjonali;

"impriża pubblika" tfisser kwalunkwe impriża li:

(*a*) hija attiva fl-oqsma definiti fid-Direttiva 2014/25/UE;

(*b*) qiegħda taġixxi bħala operatur ta' servizzi pubbliċi skont l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007;

(*ċ*) qiegħda taġixxi bħala trasportaturi bl-ajru li tissodisfa l-obbligi tas-servizz pubbliku skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008; jew

(*d*) qiegħda taġixxi bħala sid ta' bastimenti tal-Komunità li jissodisfaw l-obbligi tas-servizz pubbliku skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KEE) Nru 3577/92 li fuqha l-korpi tas-settur pubbliku jistgħu jeżerċitaw direttament jew indirettament influwenza dominanti minħabba s-sjieda li għandhom tagħha, il-parteċipazzjoni finanzjarja tagħhom fiha, jew ir-regoli li jirregolawha. Għandha tkun preżunta influwenza dominanti fuq il-parti tal-korpi tas-settur pubbliku fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin li fihom dawk il-korpi, direttament jew indirettament:

(i) għandhom il-maġġoranza tal-kapital sottoskritt tal-impriża;

(ii) jikkontrollaw il-maġġoranza tal-voti marbuta ma' ishma maħruġa mill-impriża;

(iii) jistgħu jaħtru aktar min-nofs il-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju tal-impriża;

"korp regolat bil-liġi pubblika" tfisser korp:

(*a*) stabbilit għal fini speċifiku biex iħares il-ħtiġiet fl-interess ġenerali, li ma jkollux karattru industrijali jew kummerċjali;

(*b*) li jkollu personalità ġuridika; u

(*ċ*) finanzjat, fil-parti l-kbira tiegħu mill-amministraz-zjoni pubblika, jew minn Kunsilli Lokali jew minn korpi oħra regolati mil-liġi pubblika; jew soġġett għas-sorveljanza maniġerjali mill-amministrazzjoni pubblika, jew minn

Kunsilli Lokali jew minn korpi oħra regolati mil-liġi pubblika; jew li jkollu bord amministrattiv, maniġerjali jew ta' sorveljanza, li aktar minn nofs il-membri tiegħu ikunu maħtura mill-amministrazzjoni pubblika, Kunsilli Lokali jew minn korpi oħra regolati mil-liġi pubblika;

"korp tas-settur pubbliku" tfisser l-amministrazzjoni pubblika, Kunsilli Lokali, u korpi regolati bil-liġi pubblika;

"liċenzja standard" tfisser sett ta' kondizzjonijiet għall-użu mill-ġdid definiti minn qabel f'format diġitali, preferibbilment kompatibbli ma' liċenzji pubbliċi standardizzati disponibbli *online*;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-informazzjoni tas-settur pubbliku;

"parti terza" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika għajr korp tas-settur pubbliku jew impriża pubblika li jżommu d-data;

"redditu raġonevoli fuq l-investiment" tfisser perċentwal tat-tariffa ġenerali, flimkien ma' dik meħtieġa sabiex jiġu rkuprati l-ispejjeż eliġibbli, li ma jeċċedix ħames punti perċentwali (5%) aktar mir-rata fissa tal-imgħax tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE);

"settijiet tad-*data* ta' valur għoli" tfisser dokumenti li l-użu mill-ġdid tagħhom hu assoċjat ma' benefiċċji importanti għas-soċjetà, l-ambjent u l-ekonomija, b'mod partikolari minħabba l-adegwatezza tagħhom biex jinħolqu servizzi u applikazzjonijiet b'valur miżjud, u impjiegi ġodda, ta' kwalità għolja u diċenti, u tal-għadd ta' benefiċjarji potenzjali tas-servizzi u l-applikazzjonijiet b'valur miżjud abbażi ta' dawk is-settijiet tad-*data*;

"*standard* formali miftuħ" tfisser *standard* li ġie stabbilit f'forma miktuba, li jiddeskrivi fid-dettall l-ispeċifikazzjonijiet għar-rekwiżiti dwar kif tiġi żgurata l-interoperabbiltà tas-softwer;

"tribunal" tfisser it-Tribunal tal-Appelli dwar l-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-*Data* stabbilit taħt l-artikolu 24 tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data; Kap. 586.

"università" tfisser entità mħallsa minn fondi pubbliċi li tipprovdi edukazzjoni ogħla ta' skola postsekondarja li twassal għal lawrji akkademiċi;

"użu mill-ġdid ta' dokumenti" tfisser l-użu minn persuna, korp tas-settur pubbliku jew entità ġuridika ta' dokumenti miżmuma:

(*a*) mill-korp tas-settur pubbliku jew korp ieħor tas-settur pubbliku, kif ikun il-każ, għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali, minbarra l-fini inizjali fi ħdan il-kompitu pubbliku ta' dak il-korp tas-settur pubbliku li għalih kien prodott id-dokument, ħlief għall-iskambju ta' dokumenti bejn il-korpi tas-settur pubbliku purament fit-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom; jew

(*b*) mill-impriżi pubbliċi, għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali, ħlief il-fini inizjali li jipprovdu servizzi fl-interess ġenerali li għalih id-dokumenti kienu prodotti, ħlief għall-iskambju ta' dokumenti bejn l-impriżi pubbliċi u l-korpi tas-settur pubbliku purament fit-twettiq tal-kompiti pubbliċi tal-korpi tas-settur pubbliku.

Dokumenti eskluži.
Emendat: XI.2020.4; XXXV.2021.4.

3. Dan l-Att ma għandux japplika għal:

(*a*) dokumenti li l-provvista tagħhom hija attività li taqa' barra mill-ambitu tal-kompitu pubbliku tal-korpi tas-settur pubbliku kkonċernati, sakemm il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompiti pubbliċi jkun trasparenti u jkun suġġett għal rieżami;

(*b*) dokumenti li dwarhom partijiet terzi għandhom id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

(*ċ*) dokumenti li huma eskluži mill-aċċess minħabba fir-regoli ta' aċċess fl-amministrazzjoni pubblika, fosthom minħabba raġunijiet ta':

(i) protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali, id-difiża jew is-sigurtà pubblika, u

(ii) kunfidenzjalità tal-istatistika, jew

(iii) kunfidenzjalità kummerċjali bħal sigrieti kummerċjali, professjonali jew tal-kumpanniji;

(*d*) dokumenti li l-aċċess għalihom huwa ristrett minħabba fir-regoli ta' aċċess fl-amministrazzjoni pubblika, inkluži każijiet li fihom iċ-ċittadini jew il-kumpanniji jridu jippruvaw interess partikulari biex jiksbu aċċess għad-dokumenti;

(*e*) partijiet ta' dokumenti li fihom biss *logos*, armi u insinja;

(*f*) dokumenti li l-aċċess għalihom huwa eskluż jew ristrett minħabba fir-regoli ta' aċċess għal raġunijiet ta' protezzjoni tad-*data* personali, u partijiet ta' dokumenti aċċessibbli minħabba dawk ir-regoli li fihom *data* personali li l-użu mill-ġdid tagħha ġie definit mil-liġi bħala inkompatibbli mal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali;

Kap. 586.

(*g*) dokumenti miżmuma minn xandara tas-servizz pubbliku u s-sussidjarji tagħhom, jew minn korpi oħra jew is-sussidjarji tagħhom għat-twettiq ta' xandir mis-servizz pubbliku;

(*h*) dokumenti miżmuma minn stabbilimenti edukattivi ta' livell sekondarju u ta' livelli iktar baxxi, dokumenti miżmuma mill-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u mill-organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka, inkluż l-organizzazzjonijiet stabbiliti għat-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka, u fil-każ tal-istabbilimenti edukattivi l-oħra kollha, għajr dawk id-dokumenti msemmija fil-paragrafu (b); u

(*i*) dokumenti miżmuma minn stabbilimenti kulturali, li ma jkunux libreriji, mużewijiet jew arkivji:

(*j*) dokumenti miżmuma mill-impriżi pubbliċi:

(i) maħluqa barra mill-ambitu tal-forniment tas-servizzi ta' interess ġenerali kif definit bil-liġi jew b'xi regoli vinkolanti oħra;

(ii) relatati ma' attivitajiet direttament esposti għall-kompetizzjoni taħt ir-regolament 24 tar-Regolamenti dwar Akkwist Pubbliku ta' Entitajiet li joperaw fis-Setturi tas-Servizzi tal-Ilma, l-Enerġija, it-Trasport u Postali, u għalhekk mhux soġġetti għar-regoli tal-akkwist; L.S. 601. 05.

(*k*) dokumenti li l-aċċess għalihom huwa eskluż jew ristrett għal raġunijiet ta' informazzjoni dwar il-ħarsien tal-infrastruttura kritika kif definit fl-artikolu 2 tal-Ordni dwar Infrastruttura Kritika u Infrastruttura Kritika Ewropea (Identifikazzjoni, Indikazzjoni u Protezzjoni): L.S. 460. 24.

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għall-użu mill-ġdid ta' dokumenti, minn korp tas-settur pubbliku, ta' dokument miżmum minn korp ieħor tas-settur pubbliku.

4. Dan l-Att jibni fuq u huwa bla ħsara għar-regoli ta' aċċess miżmuma mill-amministrazzjoni pubblika skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. Applikabilità tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. Kap. 496.

5. Kull korp tas-settur pubbliku għandu jippermetti l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku f'konformità sħiħa mal-prinċipji dwar l-ipproċessar ta' *data* personali skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*. Applikabilità tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*. Kap. 586.

6. L-obbligi imposti b'dan l-Att għandhom japplikaw biss sal-limitu li jkunu kompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta' patti ta' ftehim internazzjonali dwar il-protezzjonijiet ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni ta' Berna u l-Ftehim TRIPS. F'każ ta' kunflitt, għandhom jipprevalu d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-*Trademarks*, l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, l-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni, l-Att dwar Drittijiet dwar Proprjetà Intellettwali (Miżuri Intrakonfini) u l-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali: Applikabilità ta' leġiżlazzjoni oħra. *Emendat: XXXV.2021.5.* Kap. 597. Kap. 415 Kap. 417. Kap. 414. Kap. 488.

Iżda d-dritt tal-oriġinarju ta' *database* hekk kif provdut fl-artikolu 25 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur ma għandux jiġi eżerċitat minn korpi tas-settur pubbliku sabiex jipprevjenu l-użu mill-ġdid ta' dokumenti jew jirrestringu l-użu mill-ġdid ta' dokumenti lil hinn mill-parametri stabbiliti b'dan l-Att. Kap. 415.

7. Bla ħsara għall-artikolu 8, il-korpi tas-settur pubbliku għandhom jiżguraw li d-dokumenti li dan l-Att japplika għalihom skont l-artikolu 3 jkunu jistgħu jintużaw mill-ġdid għal finijiet kummerċjali u mhux kummerċjali, skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Att. L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

7A. Fil-każ ta' dokumenti miżmuma mill-impriżi pubbliċi, tali impriżi pubbliċi għandhom jiżguraw li meta jkun permess l-użu mill-ġdid ta' tali dokumenti, l-istess dokumenti għandhom ikunu jistgħu jintużaw mill-ġdid għall-finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Att. Dokumenti miżmuma minn impriżi pubbliċi. *Miżjud: VI.2025.4.*

Dokumenti li fuqhom hemm drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

8. Għad-dokumenti li fihom il-libreriji, inklużi l-libreriji universitarji, il-mużewijiet u l-arkivji jżommu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-korpi tas-settur pubbliku għandhom jiżguraw li, fejn ikun permess l-użu mill-ġdid ta' tali dokumenti, dawn id-dokumenti jkunu jistgħu jintużaw għal finijiet kummerċjali u mhux kummerċjali, skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Att.

Data tar-riċerka. *Miżjud: XXXV.2021.6. Emendat: VI.2025.5.*

8A. (1) Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu (b) tal-artikolu 3, id-*data* tar-riċerka għandha tintuża mill-ġdid għall-finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali skont l-artikoli 13 sa 23 (iż-żewġ artikoli inklużi), sakemm din tkun iffinanzjata mill-pubbliku u r-riċerkaturi, l-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka jew organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka jkunu diġà qegħduha disponibbli għall-pubbliku permezz ta' repożitorju istituzzjonali jew ibbażat fuq is-suġġett. F'dak il-kuntest għandhom jitqiesu l-interessi kummerċjali leġittimi, l-attivitajiet għat-trasferiment tal-għarfien u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali eżistenti minn qabel.

(2) Data tar-riċerka ffinanzjata mill-pubbliku għandha tkun disponibbli b'mod miftuħ, skont il-prinċipju tal-ftuħ awtomatiku u l-prinċipji FAIR.

(3) Tħassib marbut mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-protezzjoni tad-*data* personali u l-kunfidenzjalità, is-sigurtà u l-interessi kummerċjali leġittimi, għandhom jitqiesu skont il-prinċipju ta' "ftuħ kemm jista' jkun, għeluq skont kemm meħtieġ". Politiki tal-aċċess miftuħ għandhom jiġu indirizzati lill-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u lill-organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka.

Proċessar ta' talbiet. *Emendat: XXXV.2021.7.*

9. (1) Il-korpi tas-settur pubbliku għandhom, permezz ta' mezzi elettroniċi fejn possibbli u xieraq, jipproċessaw talbiet għall-użu mill- ġdid u għandhom jagħmlu d-dokument disponibbli għall-użu mill ġdid lill-applikant jew, jekk tkun meħtieġa liċenza, jiffinalizzaw l-offerta tal-liċenza lill-applikant fil-limiti ta' żmien preskritti għall-ipproċessar ta' talbiet għall-aċċess għal dokumenti.

(2) Meta ma jkun ġie stabbilit l-ebda limitu taż-żmien jew l-ebda regola oħra li tirregola l-forniment fil-ħin tad-dokumenti, il-korpi tas-settur pubbliku għandhom jipproċessaw it-talba u għandhom iwasslu d-dokumenti għall-użu mill-ġdid lill-applikant jew, jekk tkun meħtieġa liċenzja, jiffinalizzaw l-offerta tal-liċenzja lill-applikant mill-iktar fis possibbli, u fi kwalunkwe każ fi żmien għoxrin (20) jum tax-xogħol minn meta tkun waslet it-talba. Dak il-limitu taż-żmien jista' jittawwal b'għoxrin (20) jum tax-xogħol ieħor għal talbiet estensivi jew komplessi. F'dawk il-każijiet, l-applikant għandu jiġi notifikat mill-iktar fis possibbli, u fi kwalunkwe każ, fi żmien tliet ġimgħat wara t-talba inizjali, li jkun hemm bżonn aktar żmien biex tiġi pproċessata t-talba u bir-raġunijiet għal dan:

Iżda kwalunkwe liċenzja għandha tkun skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 17.

Ħtiġiet għal talbiet għall-użu mill-ġdid. *Emendat: XXXV.2021.8.*

10. (1) Talba ta' applikant lill-korp tas-settur pubbliku għandha -

(*a*) tintbagħat bil-miktub, inklużi bil-posta jew elettronikament, lill-uffiċċju tal-korp tas-settur pubbliku;

(*b*) tagħti dik l-informazzjoni dwar id-dokument kif hu raġonevolment meħtieġ biex uffiċjal responsabbli tal-korp tas-settur pubbliku jidentifikaha; u

(*ċ*) tispeċifika indirizz postali li fih avviżi maħruġin taħt dan l-Att jistgħu, jekk ikun meħtieġ, jintbagħtu lill-applikant.

(2) Ebda applikant ma għandu jintalab li jiġġustifika talba magħmula taħt dan l-Att jew jagħti raġuni għaliha, u kull twemmin li korpi tas-settur pubbliku jista' jkollhom fuq x'inhuma r-raġunijiet tal-applikant li jkun qed ifittex aċċess u użu mill-ġdid ta' dokument ma għandux jolqot it-talba tal-applikant.

(3) Meta persuna -

(*a*) tixtieq tagħmel talba lill-korp tas-settur pubbliku; jew

(*b*) tkun għamlet lill-korp tas-settur pubbliku talba li ma tikkonformax mas-subartikolu (1),

hu d-dmir tal-korp tas-settur pubbliku li jieħu passi raġonevoli biex jgħin lill-persuna tagħmel it-talba b'mod li tikkonforma mas-subartikolu (1), u l-korp tas-settur pubbliku għandu jagħmel dan b'xejn.

(4) L-entitajiet li ġejjin ma humiex meħtieġa jikkonformaw ma' dan l-artikolu:

(*a*) impriżi pubbliċi;

(*b*) stabbilimenti edukattivi, organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka.

Applikabilità ta' ċerti artikoli tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. Kap. 496.

11. L-artikolu 8, l-artikolu 10 u l-artikolu 11 tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni għandhom japplikaw, *mutatis mutandis*, għal talbiet għall-użu mill-ġdid skont l-artikolu 10(1).

Rifjut ta' talba għall-użu mill-ġdid.

12. (1) Fil-każ ta' deċiżjoni negattiva, il-korp tas-settur pubbliku għandu jikkomunika r-raġunijiet għar-rifjut lill-applikant. Kwalunkwe deċiżjoni rigward l-użu mill-ġdid għandha tinkludi referenza għall-mezz ta' rikors f'każ li l-applikant ikun jixtieq jappella kontra d-deċiżjoni.

(2) Fejn deċiżjoni negattiva tkun ibbażata fuq ir-raġuni li terza persuna għandha d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq id-dokument, in-notifika tar-rifjut għandha tindika referenza għall-persuna fiżika jew ġuridika li tkun id-detentur tad-dritt, fejn magħrufa, jew alternattivament lil min joħroġ il-liċenza li mingħandu l-korp tas-settur pubbliku jkun kiseb il-materjal relevanti. Il-libreriji, inklużi l-libreriji universitarji, il-mużewijiet u l-arkivji ma għandhomx l-obbligu li jinkludu tali referenza.

Il-formati disponibbli. *Emendat: XXXV.2021.9; VI.2025.6.*

13. (1) Mingħajr preġudizzju għall-Iskeda, il-korpi tas-settur pubbliku u l-impriżi pubbliċi għandhom jagħmlu d-dokumenti tagħhom disponibbli b'kwalunkwe format jew lingwa eżistenti qabel, u fejn possibbli u xieraq, b'mezzi elettroniċi, f'formati li jkunu miftuħin, aċċessibbli u li jinqraw mill-magni, u li jistgħu jinstabu u jerġgħu jintużaw, flimkien mal-metadata tagħhom. Kemm il-format kif ukoll il-metadata għandhom, fejn possibbli, jikkonformaw mal-istandards miftuħa formali.

(1a) Il-korpi tas-settur pubbliku u l-impriżi pubbliċi huma mħeġġa sabiex, fejn huwa possibbli, jipproduċu u jagħmlu dokumenti disponibbli kif stabbilit f'dan l-Att b'mod miftuħ skont il-prinċipju tal-

ftuħ sa mill-fażi tad-disinn u b'mod awtomatiku kif tirreferi għalihom id-Direttiva 2019/1024/UE.

(2) Korpi tas-settur pubbliku ma għandhomx ikunu obbligati li:

(*a*) joħolqu jew jadattaw dokument; jew

(*b*) jipprovdu siltiet minn dokument sabiex jikkonformaw mas-subartikolu (1) meta dan ikun jinvolvi sforz sproporzjonat, li jmur lil hinn minn sempliċi operazzjoni.

(3) Is-subartikolu (1) għandu japplika għal dokumenti eżistenti miżmuma minn impriżi pubbliċi li huma disponibbli għall-użu mill-ġdid.

(4) Is-settijiet tad-*data* ta' valur għoli, kif elenkat fl-Iskeda, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni għall-użu mill-ġdid f'formati li jinqraw bil-magni, permezz ta' APIs u, fejn rilevanti, bħala tniżżil massiv.

Data dinamika. *Miżjud: XXXV.2021.10.*

13A. (1)Il-korpi tas-settur pubbliku għandhom jagħmlu d-*data* dinamika disponibbli għall-użu mill-ġdid immedjat wara l-ġbir, permezz ta' APIs xierqa u, fejn rilevanti, bħala tniżżil massiv.

(2) Fejn it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' *data* dinamika għall-użu mill-ġdid immedjatament wara l-ġbir, kif imsemmi fis-subartikolu (1), jaqbeż il-kapaċitajiet finanzjarji u tekniċi tal-korp tas-settur pubbliku, u b'hekk jimponi sforz sproporzjonat, dik id-*data* dinamika għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għall-użu mill-ġdid f'perjodu ta' żmien jew b'restrizzjonijiet tekniċi temporanji li ma jxekklux indebitament l-isfruttament tal-potenzjal ekonomiku u soċjali tagħhom.

(3) Dan l-artikolu għandu japplika għal dokumenti eżistenti miżmuma minn impriżi pubbliċi li huma disponibbli għall-użu mill-ġdid.

Produzzjoni jew ħżin ta' dokumenti.

14. Il-korpi tas-settur pubbliku ma jistgħux ikunu meħtieġa li jkomplu l-produzzjoni jew il-ħżin ta' ċertu tip ta' dokumenti bil-ħsieb tal-użu mill-ġdid ta' tali dokumenti minn organizzazzjoni privata jew tas-settur pubbliku.

Tariffi. *Emendat: XXXV.2021.11; VI.2025.7.*

15. (1) L-użu mill-ġdid tad-dokumenti għandu jkun mingħajr ħlas:

Iżda l-irkupru tal-ispejjeż marġinali mġarrba għar-riġenerazzjoni, il-forniment, u d-disseminazzjoni ta' dokumenti, kif ukoll għall-anonimizzazzjoni tad-*data* personali u l-miżuri meħuda biex titħares l-informazzjoni kunfidenzjali kummerċjalment, jista' jiġi awtorizzat.

(2) Il-proviso għas-subartikolu (1) ma għandux japplika għal dan li ġej:

(*a*) korpi tas-settur pubbliku li huma mitluba jiġġeneraw dħul sabiex ikopru parti sostanzjali mill-ispejjeż tagħhom marbuta mat-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom u lista ta' tali korpi għandha tiġi ppubblikata online;

(*b*) impriżi pubbliċi;

(*ċ*) libreriji, inklużi libreriji universitarji, mużewijiet u

arkivji.

(3) Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi (a) u (b) tas-subartikolu (2), it-tariffi totali għandhom jiġu kkalkulati skont kriterji oġġettivi, trasparenti u verifikabbli. Tali kriterji għandhom ikunu in konformità mar-regoli stabbiliti permezz ta' dan l-Att.

Id-dħul totali ta' dawk il-korpi mill-forniment u l-awtorizzazzjoni tal-użu mill-ġdid ta' dokumenti matul il-perjodu xieraq tal-kontabbiltà ma għandux jaqbeż l-ispiża tal-ġbir, il-ġenerazzjoni, ir-riġenerazzjoni, id-disseminazzjoni tagħhom kif ukoll tal-ħżin tad-*data*, flimkien ma' redditu raġonevoli fuq l-investiment, u, meta applikabbli, l-anonimizzazzjoni tad-*data* personali u l-miżuri meħuda biex titħares l-informazzjoni kunfidenzjali kummerċjalment.

It-tariffi għandhom jiġu kkalkulati f'konformità mal-prinċipji tal-kontabbiltà applikabbli.

(4) Meta jintalbu tariffi mill-korpi tas-settur pubbliku msemmija fil-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (2), id-dħul totali mill-forniment u l-awtorizzazzjoni tal-użu mill-ġdid ta' dokumenti matul il-perjodu xieraq tal-kontabbiltà ma għandux jaqbeż l-ispiża tal-ġbir, il-ġenerazzjoni, ir-riġenerazzjoni, id-disseminazzjoni, il-ħżin tad-*data*, il-preservazzjoni u l-ikklerjar tad-drittijiet u, meta applikabbli, l-anonimizzazzjoni tad-*data* personali u l-miżuri meħuda biex titħares l-informazzjoni kunfidenzjali kummerċjalment, flimkien ma' redditu raġonevoli fuq l-investiment. It-tariffi għandhom jiġu kkalkulati f'konformità mal-prinċipji tal-kontabbiltà applikabbli.

(5) Meta korp tas-settur pubbliku jiddeċiedi li għandu jitlob pagament mingħand applikant, il-korp tas-settur pubbliku għandu jinnotifikah b'dan u jinfurmah li hu għandu dritt li jappella lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva taħt l-artikolu 24(3) jekk iħoss li l-ħlas hu eċċessiv:

Iżda jekk il-pagament hu ħlas komuni stabbilit b'regolamenti taħt dan l-Att, it-Tribunal jista' bi tweġiba għal dan l-ilment jinvestiga biss jekk ir-regoli kinux ġew applikati b'mod korrett.

(6) Korp tas-settur pubbliku jista' jirrinunzja għall-ħlasijiet pagabbli fir-rigward ta' xi applikazzjoni partikolari jekk, fl-opinjoni tal-korp -

(*a*) il-ħlas pagabbli hu tant żgħir li mhux ta' min jiġbru; jew

(*b*) il-ħlas jikkaġuna piż finanzjarju lill-applikant, meta wieħed iqis il-mezzi u ċ-ċirkostanzi tal-applikant.

(7) Meta korp tas-settur pubbliku jonqos milli jissodisfa l-limiti taż-żmien imniżżlin fl-artikolu 11, ma għandux jitlob ebda ħlas għall-użu mill-ġdid ta' dokument.

(8) L-użu mill-ġdid tas-segwenti għandu jkun mingħajr ħlas għall-utent:

(a) soġġett għall-Iskeda, is-settijiet tad-*data* ta' valur għoli kif elenkat f'konformità mal-partita 1 tal-Iskeda;

(*b*) *data* ta' riċerka msemmija fl-artikolu 8A.

16. (1) Korp tas-settur pubbliku għandu jiżgura li l- Trasparenza.

informazzjoni li ġejja tingħata lill-pubbliku, b'mezzi elettroniċi meta jkun possibbli u xieraq:

(*a*) fil-każ ta' tariffi *standard* għall-użu mill-ġdid ta' dokumenti miżmuma minn korpi tas-settur pubbliku, kwalunkwe kundizzjoni applikabbli u l-ammont attwali ta' dawk it-tariffi, inkluża l-bażi ta' kalkolu għal tali tariffi;

(*b*) fil-każ ta' tariffi għall-użu mill-ġdid għajr dawk tariffi *standard*, liema fatturi jitqiesu fil-kalkolu ta' dawk it-tariffi;

(*ċ*) lista ta' dokumenti ewlenin li jistgħu jintużaw mill-ġdid, inkluż kwalunkwe liċenza li tista' tapplika; u

(*d*) dettalji dwar il-mezzi disponibbli lill-applikanti għall-użu mill-ġdid ta' dokumenti, għal appell fir-rigward ta' deċiżjonijiet jew prattiki li jaffettwawhom.

(2) Fil-każ ta' tariffi għall-użu mill-ġdid għajr dawk imsemmija fis-subartikolu (1)(*b*), il-korp tas-settur pubbliku inkwistjoni għandu, fuq talba, jindika wkoll il-mod li bih tali tariffi ġew ikkalkulati fir-rigward tat-talba speċifika ta' użu mill-ġdid.

Liċenzi.
Emendat: XXXV.2021.12.

17. (1) L-użu mill-ġdid ta' dokumenti ma għandux ikun soġġett għal kondizzjonijiet, sakemm dawn ma jkunux kondizzjonijiet oġġettivi, proporzjonati, mhux diskriminatorji u ġustifikati għal raġunijiet ta' għan ta' interess pubbliku.

Meta l-użu mill-ġdid ikun soġġett għal kondizzjonijiet, dawk il-kondizzjonijiet ma għandhomx jillimitaw bla bżonn possibbiltajiet għall-użu mill-ġdid u ma għandhomx jintużaw biex jillimitaw il-kompetizzjoni.

Meta jitqies xieraq mill-korp tas-settur pubbliku li jiġu imposti kundizzjonijiet fuq l-użu mill-ġdid, dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu imposti permezz ta' liċenzja. Dawn il-kondizzjonijiet ma għandhomx ikunu diskriminatorji meta mqabbla ma' kategoriji oħra ta' użu mill-ġdid, ma għandhomx jirrestringu bla bżonn il-possibbiltajiet għall-użu mill-ġdid, u ma għandhomx jintużaw biex jirrestringu l-kompetizzjoni u tali kondizzjonijiet għandhom ikunu oġġettivi, proporzjonati, mhux diskriminatorji u ġustifikati għal raġunijiet ta' għan ta' interess pubbliku.

(2) Kull liċenza li timponi kundizzjonijiet għandha tkun ġusta u trasparenti.

(3) Jekk korp ta' settur pubbliku li għandu dokument jixtieq jużah mill-ġdid bħala materjal għall-attivitajiet kummerċjali tiegħu, li jkunu barra l-kamp tal-applikazzjoni tal-kompiti pubbliċi tiegħu, l-istess kundizzjonijiet għandhom japplikaw għall-użu mill-ġdid bħal dawk li japplikaw għall-użu mill-ġdid minn xi applikant ieħor.

(4) Korpi tas-settur pubbliku għandhom jużaw dawk il-liċenzi *standard* li l-Ministru responsabbli għall-informazzjoni dwar is-settur pubbliku jista' jistabbilixxi. Dawn il-liċenzi *standard* ikunu jistgħu jiġu adattati biex iħarsu l-applikazzjonijiet partikolari għal liċenzi, u għandhom ikunu disponibbli f'format diġitali u jkunu jistgħu jiġu proċessati elettronikament.

Arranġamenti prattiċi. *Emendat: XXXV.2021.13. Sostitwit: VI.2025.8.*

18. (1) Il-Ministru għandu:

(*a*) jagħmel arranġamenti prattiċi li jiffaċilitaw it-tiftix għad-dokumenti disponibbli għall-użu mill-ġdid, bħal listi ta' assi ta' dokumenti ewlenin bil-metadata rilevanti, li jkunu aċċessibbli online meta jkun possibbli u xieraq u f'format li jinqara mill-magni, u portali li jkollhom kollegati mal-listi ta' assi;

(*b*) meta jkun possibbli, jiffaċilita t-tiftix interlingwistiku għad-dokumenti; u

(*ċ*) ikompli bl-isforzi sabiex jiġi ssimplifikat l-aċċess għas-settijiet tad-data, billi jiġi provdut punt ta' aċċess uniku u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni settijiet tad-data adatti miżmuma minn korpi tas-settur pubbliku fir-rigward ta' dokumenti li għalihom japplika dan l-Att, f'formati li jkunu aċċessibbli, faċli sabiex jinstabu u li jistgħu jintużaw mill-ġdid b'mezzi elettroniċi.

(2) Il-Korpi tas-settur pubbliku huma mħeġġa sabiex jagħmlu arranġamenti prattiċi li jiffaċilitaw il-preservazzjoni ta' dokumenti disponibbli għall-użu mill-ġdid.

Projbizzjoni ta' arranġamenti esklussivi. *Emendat: XXXV.2021.14; VI.2025.9.*

19. (1) L-użu mill-ġdid ta' dokumenti għandu jkun miftuħ għall-utenti kollha potenzjali fis-suq, ukoll jekk utent wieħed jew aktar tas-suq ikunu diġà utilizzaw prodotti b'valur miżjud ibbażati fuq dawn id-dokumenti. Bla ħsara għas-subartikolu (2), kuntratti jew arranġamenti oħra bejn il-korpi tas-settur pubbliku jew impriżi pubbliċi li jżommu d-dokumenti u partijiet terzi ma għandhomx jagħtu drittijiet esklussivi.

(2) Madanakollu, fejn dritt esklussiv ikun meħtieġ għall-provvista ta' servizz fl-interess pubbliku, il-validità tar-raġuni għall-għoti ta' dak id-dritt esklussiv għandha tkun suġġetta għal reviżjoni regolari, u għandha, f'kull każ, tiġi riveduta kull tliet snin. L-arranġamenti esklussivi stabbiliti wara s-16 ta' Lulju 2019 għandhom ikunu trasparenti u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku online. Dan is-subartikolu ma għandux japplika għad-diġitalizzazzjoni tar-riżorsi kulturali.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta dritt esklussiv jirrigwarda d-diġitalizzazzjoni tar-riżorsi kulturali, il-perjodu ta' esklussività ġeneralment ma għandux jisboq l-għaxar snin. F'każ li dak il-perjodu jisboq l-għaxar snin, id-durata tiegħu għandha tkun suġġetta għal rieżami matul il-ħdax-il sena u, jekk applikabbli, kull seba' snin wara dan.

(4) L-arranġamenti prattiċi jew legali li, mingħajr ma jagħtu espressament dritt eskluživ, ikollhom l-għan jew jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li jwasslu għal disponibbiltà ristretta tal-użu mill-ġdid tad-dokumenti minn entitajiet oħra li mhumiex il-partijiet terzi li qed jieħdu sehem fl-arranġament, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku *online* mill-inqas xahrejn (2) qabel ma jidħlu fis-seħħ.

(5) L-effett ta' tali arranġamenti prattiċi jew legali fuq id-disponibbiltà ta' *data* għall-użu mill-ġdid għandu jkun soġġett għal

rieżami regolari u għandu, fi kwalunkwe każ, jiġi rieżaminat kull tliet (3) snin. It-termini finali ta' dawn l-arranġamenti għandhom ikunu trasparenti u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku *online*.

L-arranġamenti għandhom ikunu trasparenti u jsiru pubbliċi.

20. L-arranġamenti li jagħtu drittijiet esklussivi msemmija fl-artikolu 19(3) għandhom ikunu trasparenti u għandhom isiru pubbliċi.

Kopja tar-riżorsi kulturali diġitalizzati.

21. Fil-każ ta' dritt esklussiv msemmi fl-artikolu 19(3), il-korp tas-settur pubbliku kkonċernat għandu jingħata b'xejn kopja tar-riżorsi kulturali diġitalizzati bħala parti minn dawk l-arranġamenti. Dik il-kopja għandha tkun disponibbli għal użu mill-ġdid fi tmiem il-perjodu ta' esklussività.

Terminazzjoni ta' arranġamenti esklussivi.

22. Arranġamenti esklussivi eżistenti fl-1 ta' Lulju 2005 li ma jikkwalifikawx għall-eċċezzjonijiet skont l-artikolu 19(2) għandhom jiġu terminati fl-aħħar tal-kuntratt jew, f'kull każ, mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2008, liema minnhom jiġi l-ewwel.

Arranġamenti esklussivi eżistenti fis-17 ta' Lulju 2013. *Sostitwit: XXXV.2021.15.*

23. (a) Bla ħsara għall-artikolu 22, arranġamenti esklużivi eżistenti fis-17 ta' Lulju 2013 li ma jikkwalifikawx għall-eċċezzjonijiet skont is-subartikoli (2) u (3) tal-artikolu 19, u li jkunu daħlu għalihom il-korpi tas-settur pubbliku għandhom jintemmu fi tmiem il-kuntratt u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard mit-18 ta' Lulju 2043.

(b) Arranġamenti esklussivi eżistenti fis-16 ta' Lulju 2019 li ma jikkwalifikawx għall-eċċezzjonijiet skont is-subartikoli (2) u (3) tal-artikolu 19, u li kienu daħlu għalihom l-impriżi pubbliċi, għandhom jintemmu fi tmiem il-kuntratt u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard mis-17 ta' Lulju 2049.

Rikors għal deċiżjoni tal-awtorità regolatorja.. *Sostitwit: XI.2020.5.*

24. (1)Kull applikant jista' jirrikorri għand l-awtorità regolatorja għal deċiżjoni fejn issir pretensjoni li:

(*a*) talba għall-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku magħmula minn applikant lil korp tas-settur pubbliku ġiet rifjutata jew ma ġietx ittrattata skont il-ħtiġiet ta' dan l-Att; jew

(*b*) korp tas-settur pubbliku mhux qiegħed josserva l-ħtiġiet ta' dan l-Att.

(2) (*a*) Ir-rikors għandu jkun bil-miktub u r-rikorrent għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni u xhieda kollha li jappoġġaw it-talbiet tiegħu.

(*b*) Ilmenti jew talbiet għal investigazzjoni u reviżjoni indirizzati lill-awtorità regolatorja skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jiġu intavolati mir-rikorrent fi żmien massimu ta' sittin (60) jum mid-data ta' meta jkun irċieva l-aħħar komunikazzjoni mill-korp tas-settur pubbliku kkonċernat.

(3) Meta tirċievi rikors għal deċiżjoni taħt dan l-artikolu, l-awtorità regolatorja għandha tieħu deċiżjoni sakemm ma jkunx jidher li -

(*a*) kien hemm dewmien mhux neċessarju fl-għemil tar-

rikors; jew

(*b*) ir-rikors hu frivolu u vessatorju; jew

(*ċ*) ir-rikors ġie rtirat jew abbandunat.

(4) Meta l-awtorità regolatorja tkun irċeviet rikors taħt dan l-artikolu, hi għandha tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lir-rikorrent u lill-korp tas-settur pubbliku.

(5) Id-deċiżjoni għandu jkun fiha tagħrif dwar id-dritt ta' appell kif previst fl-artikolu 24B.

(6) Meta deċiżjoni teħtieġ li jittieħdu passi mill-korp tas-settur pubbliku fi żmien perjodu speċifikat, iż-żmien speċifikat fid-deċiżjoni m'għandux jiskadi qabel tmiem il-perjodu li matulu jista' jitressaq appell kontra d-deċiżjoni u, jekk dan l-appell ikun tressaq, m'hemmx bżonn li jittieħed l-ebda pass li jintlaqat mill-appell sakemm l-appell ikun deċiż jew irtirat.

Avviżi ta' infurzar. *Miżjud: XI.2020.6.*

24A. (1)Jekk l-awtorità regolatorja tkun sodisfatta li korp tas-settur pubbliku naqas milli josserva xi kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu taħt dan l-Att, l-awtorità regolatorja tista' tibgħat lill-korp tas-settur pubbliku avviż ta' infurzar li bih titolbu biex, fiż-żmien kif jista' jiġi speċifikat fl-avviż, jieħu dawk il-passi kif jista' jiġi speċifikat sabiex josserva tali obbligi.

(2) Avviż ta' infurzar għandu jkun fih dikjarazzjoni dwar il-ħtieġa jew il-ħtiġiet ta' dan l-Att li, skont l-opinjoni tal-awtorità regolatorja, il-korp tas-settur pubbliku naqas milli josserva, u r-raġunijiet tagħha li wasslu għal dik il-konklużjoni.

(3) L-awtorità regolatorja tista' tħassar avviż ta' infurzar permezz ta' avviż bil-miktub lill-korp tas-settur pubbliku li kien ġie notifikat bl-avviż ta' infurzar.

Appelli kontra deċiżjonijiet u avviżi ta' infurzar notifikati mill-awtorità regolatorja. *Miżjud: XI.2020.6.*

24B. (1) Meta tiġi notifikata deċiżjoni jew jiġi notifikat avviż ta' infurzar, ir-rikorrent jew il-korp tas-settur pubbliku jista' jappella lit-tribunal kontra d-deċiżjoni jew l-avviż, kif ikun il-każ, fi żmien għoxrin (20) jum tax-xogħol.

(2) Fid-deċiżjoni tal-appell it-tribunal jista':

(*a*) jiċħad l-appell u jikkonferma d-deċiżjoni jew l-avviż ta' infurzar, kif ikun il-każ, fl-intier tagħhom;

(*b*) jissostitwixxi d-deċiżjoni jew l-avviż ta' infurzar, kif ikun il-każ;

(*ċ*) jimmodifika jew ivarja d-deċiżjoni jew l-avviż ta' infurzar, kif ikun il-każ; jew

(*d*) jannulla d-deċiżjoni jew l-avviż ta' infurzar, kif ikun il-każ.

(3) Fejn it-tribunal jissostitwixxi deċiżjoni jew avviż ta' infurzar, kif intqal qabel, l-awtorità regolatorja għandha tieħu azzjoni sabiex tiżgura l-osservanza bħallikieku dik id-deċiżjoni jew dak l-avviż ta' infurzar kienu ġew maħruġa mill-awtorità regolatorja.

Kap. 586.

(4) Fis-smigħ ta' appelli taħt dan l-artikolu t-tribunal jibqa' soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27(2), (4) u (5) u tal-artikolu 28(2) tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data*.

Appell lill-Qorti tal-Appell. *Miżjud: XI.2020.6.*

24Ċ. (1) Id-deċiżjonijiet tat-tribunal taħt dan l-Att għandhom ikunu soġġetti għal appell lill-Qorti tal-Appell kif previst fl-artikolu 29 tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

Kap. 586.

Kap. 586

(2) Fl-applikazzjoni ta' dan l-artikolu, referenzi, fl-imsemmi artikolu 29 tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, għal "il-Kummissarju" għandhom jinqraw u jinftiehmu bħala referenzi għal "l-awtorità regolatorja" imsemmija fl-artikolu 24 ta' dan l-Att.

Regolamenti. *Emendat: XI.2020.7.*

25. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-finijiet kollha li ġejjin jew għal xi wħud minnhom:

(*a*) biex jippreskrivi formoli ta' applikazzjoni, manwali jew elettroniċi, u dokumenti oħra meħtieġa għall-finijiet ta' dan l-Att, jew biex jawtorizza xi persuna biex tippreskrivi jew tapprova dawn il-formoli jew dokumenti:

Iżda formoli ma jistgħux jimponu rekwiżiti fuq l-applikanti b'żieda ma' dawk imniżżlin f'dan l-Att, u applikazzjoni li tissodisfa dawn ir-rekwiżiti kollha għandha xorta waħda titqies jekk issir b'mod ieħor milli bl-użu tal-formola preskritta;

(*b*) biex jistabbilixxi entità regolatorja responsabbli għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*ċ*) biex jistabbilixxi entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijet ta' dan l-Att;

(*d*) biex jippreskrivi ħlasijiet raġonevoli jew skali ta' ħlasijiet raġonevoligħall-finijiet ta' dan l-Att;

(*e*) biex jiffaċilita t-tqassim u l-użu mill-ġdid bejn korpi tas-settur pubbliku, permezz ta' strutturi organizzattivi u reġistri ġodda, sabiex tkun tista' ssir l-implimentazzjoni tal-'Prinċipju ta' Darba Waħda Biss' ('*Once-Only Principle*');

(*f*) biex jipprovdi għal dawk il-materji kif kontemplati minn dan l-Att jew li huma neċessarji biex jagħtuh effett sħiħ u jipprovdu għall-amministrazzjoni xierqa tiegħu.

Politiki nazzjonali u, jew azzjonijiet rilevanti. *Miżjud: VI.2025.10.*

26. Il-Ministru għandu s-setgħa joħroġ direttivi jew regoli sabiex jiġu adottati politiki nazzjonali u, jew azzjonijiet rilevanti bil-għan li:

(*a*) iħeġġeġ lill-korpi tas-settur pubbliku sabiex jiffaċilitaw il-preservazzjoni tad-dokumenti disponibbli għall-użu mill-ġdid;

(*b*) iħeġġeġ lill-korpi tas-settur pubbliku u l-impriżi pubbliċi sabiex, fejn huwa possibbli, jipproduċu u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni dokumenti b'mod miftuħ kif stabbilit f'dan l-Att skont il-prinċipju tal-ftuħ sa mill-fażi tad-disinn u b'mod

awtomatiku kif tirreferi għalihom id-Direttiva 2019/1024/UE;

(*ċ*) id-data tar-riċerka ffinanzjata mill-pubbliku tkun disponibbli b'mod miftuħ, skont il-prinċipju tal-ftuħ b'mod awtomatiku u b'mod kompatibbli mal-prinċipji FAIR.

SKEDA

Miżjuda: XXXV.2021.16.

1. Dan l-Att għandu japplika wkoll għas-segwenti kategoriji tematici ta' settijiet tad-*data* speċifiċi ta' valur għoli:

(*a*) *data* ġeospazjali;

(*b*) *data* dwar l-osservazzjoni tad-dinja u l-ambjent;

(*ċ*) *data* meteoroloġika;

(*d*) *data* statistika;

(*e*) *data* dwar il-kumpaniji u l-proprjetà tal-kumpaniji;

(*f*) *data* dwar il-mobbiltà.

2. Is-settijiet tad-*data* speċifċi ta' valur għoli mniżżlin fil-partita 1, kif jistgħu jiġu adottati fit-termini tad-Direttiva 2019/1024/UE, għandhom ikunu:

(*a*) disponibbli mingħajr ħlas soġġetti għall-partita 3;

(*b*) f'format li jinqara mill-magni;

(*ċ*) ipprovduti permezz ta' APIs; u

(*d*) ipprovduti bħala tniżżil massiv, fejn rilevanti.

3. Ir-rekwiżit li s-settijiet tad-*data* ta' valur għoli għandhom ikunu disponibbli bla ħlas ma japplikax għall-:

(*a*) libreriji, inklużi libreriji tal-università, mużewijiet u arkivji;

(*b*) korpi tas-settur pubbliku li huma mitluba jiġġeneraw dħul biex ikopru parti sostanzjali mill-ispejjeż tagħhom marbuta mal-qadi tal-kompiti pubbliċi tagħhom u fejn it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' settijiet tad-*data* ta' valur għoli mingħajr ħlas iwassal għal impatt sostanzjali fuq il-baġit tal-korpi involuti. Iżda din l-eżenzjoni għandha tkun limitata għal perjodu ta' mhux aktar minn sentejn (2) wara d-dħul fis-seħħ tal-att ta' implimentazzjoni rilevanti adottat fit-termini tad-Direttiva 2019/1024/UE.